

1514743-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171892/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25757497 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2171892 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WARLEY SOARES BIANCO

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514743-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514743-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171892/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25757497 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2171892 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WARLEY SOARES BIANCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

WARLEY SOARES BIANCO, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de junho de 2022, por volta das 04h40, no interior do posto revendedor de combustíveis "Centro Automotivo Super900", localizado na Avenida Jacu-Pêssego, nº 2850, Conjunto José Bonifácio, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Edmilson da Costa Oliveira Silva, subtraíram, em proveito de ambos, a quantia de R\$ 60,00 (sessenta

reais), pertencente ao ofendido, bem como o equivalente a R\$ 200,00 (duzentos reais) em etanol combustível, de propriedade do posto revendedor. A denúncia foi recebida em 05.07.2022 (fls. 94/95), o réu foi citado pessoalmente (fls.129), apresentou resposta à acusação (fls. 119/126) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvida a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que ambas bateram-se pela absolvição do acusado. É o relatório. Fundamento e Decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda. A pretensão ministerial improcede. Ao fim da instrução processual, verifica-se que o acusado não praticou o crime que lhe foi imputado. Senão vejamos: Edmilson da Costa Oliveira Silva disse que o réu chegou em um Foz prata e pediu para abastecer R\$ 200,00 de etanol. O carro foi abastecido e ele se recusou a pagar. O rapaz que estava ao lado dele no carro exibiu uma arma e pediu o dinheiro que estava com o frentista, a saber: R\$ 60,00 (sessenta reais). Marcos deu o dinheiro e eles foram embora. Afirma que viu a arma de fogo, mas não sabe dizer se era de verdade ou simulacro. Esclareceu que foi o outro frentista quem fez o atendimento, mas o depoente que foi levar a máquina de cartão para cobrança. Lembra-se de ter visto uma viatura passar no momento em que estava abastecendo o carro. As declarações da vítima não condizem com as imagens do fato, capturadas pelo sistema interno de gravação do posto de combustível. Após ver as imagens que lhe foram exibidas, Edmilson retratou-se de sua versão. Disse que o réu chegou bêbado no veículo, abasteceu e recusou-se a pagar. O depoente ficaria com o prejuízo, de modo que acionou a polícia e noticiou a ocorrência do roubo. Nega que tenha visto alguém exibir arma de fogo, bem como não viu se foi exigido dinheiro do outro frentista. Interrogado em juízo, o réu negou o crime. Disse que vinha de uma "balada" com um amigo e uma moça no carro e parou para abastecer. No momento do pagamento, disse que pagaria com pix - QR code, mas a bateria de seu celular descarregou. Iniciou uma discussão e ofereceu pagar R\$ 60,00 e o resto depois, bem como tentou pedir um cabo para carregar seu celular. Como a discussão acirrou-se, saiu com o carro sem pagar a conta. Deixou os outros dois ocupantes do veículo em um motel e foi para sua casa, ocasião em que foi preso em flagrante. Por fim, disse que sua mãe pagou os R\$ 200,00 (duzentos reais) que ficou devendo no posto.

Assim, vê-se que o réu abasteceu seu veículo e saiu sem pagar. Todavia, não houve ameaça ou emprego de violência contra os frentistas, conforme prova oral produzida nos autos. Tal fato não constitui a infração penal deduzida na denúncia. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado WARLEY SOARES BIANCO, qualificado nos autos, da imputação constante da denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Sentença foi publicada em audiência.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA